



Biržos dalyvių kategorijų priskyrimo ir peržiūrėjimo taisyklės

PATVIRTINTA:

BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus
2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 13-IS-23

REDAKCIJA:

BALTPOOL UAB bendrovės vadovo
2026 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. IS-26004 (įsigalioja nuo 2026-02-01)

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Energijos išteklių biržos (toliau – **Birža**) dalyvių (toliau – **dalyviai**) kategorijų priskyrimo kriterijus ir leidžiamą sudaryti sandorių trukmę nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintas Energijos išteklių biržos reglamentas (toliau – **Reglamentas**).
- 1.2. Vadovaujantis Reglamento nuostatomis, Biržos operatorius BALTPPOOL UAB (toliau – **Operatorius**) nustato ir savo tinklalapyje skelbia Biržos dalyvių kategorijų priskyrimo ir peržiūros taisykles (toliau – **Taisyklės**).
- 1.3. Biržos dalyviai skirstomi į kategorijas pagal dalyvio anketoje ir kartu pridedamuose dokumentuose Operatoriui pateiktą informaciją.
- 1.4. Pasikeitus dalyvio anketos duomenims, biržos dalyviai privalo pakartotinai pateikti užpildytą anketą su atnaujintais duomenimis.
- 1.5. Siekiant suvaldyti tiekimo sutrikimų ir neatsiskaitymo riziką, skirtingų kategorijų dalyviams gali būti nustatomos skirtingos prekybos biržoje ir (ar) biržoje sudarytų sandorių vykdymo sąlygos ir (ar) apribojimai vykdyti tam tikras prekybos Biržoje operacijas.
- 1.6. Dalyviai apie jiems priskirtą kategoriją informuojami nedelsiant po dalyvio sutarties su Operatoriumi sudarymo ir (ar) po kategorijos nustatymo, reguliaraus patikrinimo, peržiūrėjimo ar panaikinimo, pateikiant atitinkamą pranešimą dalyvio paskyroje biržos elektroninėje prekybos sistemoje (toliau – **EPS**) ir (ar) ryšio priemonėmis.
- 1.7. Operatorius reguliariai tikrina dalyvių atitikimą keliamiems reikalavimams ir turi teisę bet kuriuo metu reikalauti dalyvio pateikti atnaujintą ar iš naujo užpildytą dalyvio anketą.
- 1.8. Operatorius bet kuriuo momentu turi teisę reikalauti dalyvio pateikti jo atitikimą nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvio finansines ataskaitas, turimas veiklos vykdymo licencijas ir (ar) leidimus. Dalyvis atnaujintą ar iš naujo užpildytą dalyvio anketą kartu su prašomais papildomais dokumentais turi pateikti Operatoriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Operatoriaus reikalavimo gavimo dienos, motyvuotu dalyvio prašymu šis terminas gali būti pratęstas papildomoms 5 (penkioms) darbo dienoms.
- 1.9. Nustatęs, kad dalyvis neatitinka visų ar dalies kategorijai, kuriai jis priskirtas, keliamų reikalavimų, Operatorius, atsižvelgdamas į faktines aplinkybes, savo nuožiūra, turi teisę:
 - 1.9.1. reikalauti dalyvio nedelsiant pateikti papildomus duomenis, pagrindžiančius dalyvio atitiktį atitinkamai kategorijai,
 - 1.9.2. priskirti dalyvį žemesnei kategorijai iki dalyvis pateiks papildomus duomenis, pagrindžiančius dalyvio atitiktį atitinkamai kategorijai,
 - 1.9.3. laikinai sustabdyti ar apriboti dalyvio teisę vykdyti tam tikras ar visas prekybos biržoje operacijas,
 - 1.9.4. įpareigoti išpildyti atitinkamai kategorijai priskirtiems dalyviams keliamus reikalavimus, papildomai užtikrinti pagal biržoje sudarytus sandorius prisiimtų įsipareigojimų vykdymą ir (ar)
 - 1.9.5. vienašališku sprendimu priskirti dalyvį kitai kategorijai.
- 1.10. Dalyvis, nesutinkantis su Operatoriaus sprendimu, turi teisę pateikti Operatoriui papildomus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius dalyvio atitiktį konkrečiai dalyvių kategorijai keliamiems reikalavimams, kuriuos Operatorius įvertina per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

- 1.11. Dalyvis turi teisę pateikti prašymą Operatoriui suteikti aukštesnę dalyvio kategoriją. Dalyvis gali būti priskirtas aukštesnei kategorijai tik, jeigu atitinka visus pageidaujamai suteikti kategorijai taikomus reikalavimus. Operatoriui nepatenkinus dalyvio prašymo suteikti aukštesnę dalyvio kategoriją, dalyvis pakartotinai prašymą dėl aukštesnės kategorijos suteikimo gali pateikti ne anksčiau kaip po 3 (trijų) kalendorinių mėn. nuo Operatoriaus neigiamo sprendimo priėmimo dienos.
- 1.12. Įkainiai Operatoriui už naujai registruojamo biržos dalyvio kategorijos nustatymą, esamo biržos dalyvio reguliarių patikrinimą ir papildomą kategorijos peržiūrėjimą yra skelbiami Operatoriaus tinklalapyje.
- 1.13. Operatorius vieną kartą per metus patikrina dalyvių, kurie yra sumokėję prekybos biržoje įkainį, atitiktį kategorijų priskyrimo kriterijams, finansinio patikimumo rodiklius, nustatytus pagal kredito rizikos vertinimo paslaugas teikiančių asmenų vertinimą, ir kitą turimą informaciją ir duomenis. Dalyviams, kurie iki kalendorinių metų birželio 30 d. nėra sumokėję prekybos biržoje įkainio, suteikta kategorija yra panaikinama ir dalyvis gali kreiptis į Operatorių dėl kategorijos nustatymo tik sumokėjęs naujai registruojamo biržos dalyvio kategorijos nustatymo įkainį.

2. Dalyvių kategorijoms taikomų reikalavimų įgyvendinimas

- 2.1. Ar asmuo turi šilumos tiekimo licenciją ir (arba) yra pripažintas nepriklausomu šilumos gamintoju, Operatorius tikrina pagal viešai Tarybos, atitinkamos užsienio kontroliuojančios institucijos tinklalapyje skelbiamą informaciją arba Operatoriui pateiktą šilumos pirkimo pardavimo sutartį su šilumos tiekimo licenciją turinčiu subjektu.
- 2.2. Nustatant dalyvio patikimumo rodiklį pagal kredito rizikos vertinimo paslaugas teikiančių asmenų nustatytą vėlavimo atsiskaityti reitingą, taikomi šie atitikmenys:

Kategorija Reitingas	A	B	C
Dalyvių, kurių registracijos vieta yra Lietuvos Respublikoje, UAB Creditinfo Lietuva nustatytas vėlavimo atsiskaityti reitingas	≤ 11,5 %	≤ 17 %	≤ 27 %
Dalyvių, kurių registracijos vieta yra Latvijos Respublikoje, SIA Crefo Rating nustatytas CrefoScore	≤ 200 punktų	≤ 250 punktų	≤ 350 punktų
Dalyvių, kurių registracijos vieta yra Estijos Respublikoje, Creditinfo Eesti AS nustatytas kredito reitingas	≥ A	≥ BBB	≥ BB
Dalyvių, kurių registracijos vieta yra kitoje valstybėje, pagal paskutinių 3 (trijų) finansinių metų arba nuo dalyvio veiklos pradžios, jeigu dalyvis veiklą vykdo mažiau nei 3 (tris) finansinius metus, finansines ataskaitas UAB Creditinfo Lietuva nustatytas vėlavimo atsiskaityti reitingas	≤ 11,5 %	≤ 17 %	≤ 27 %

- 2.3. Jeigu Operatoriui kyla pagrįstų abejonių dėl Operatoriui kredito rizikos vertinimo paslaugas teikiančių asmenų pateikto įvertinimo teisingumo, Operatorius turi teisę atlikti individualų dalyvio vertinimą.

- 2.4. Biokuro rezervo poreikio procentinė dalis nuo šildymo sezonui sudarytų pusmečio ir ketvirčio trukmės pristatymo laikotarpio sandorių bendro likusio pristatyti biokuro kiekio apskaičiuojama pagal dalyvio spalio 1d. ir gruodžio 31 d. EPS deklaruotus biokuro produktų sandėlius (vietos koordinatės) ir juose esančių produktų faktinius kiekius MWh ir erdmetriais.
- 2.5. Dalyvio nepertraukiamo dalyvavimo savanoriškoje nacionalinėje schemoje ar kitoje savanoriškoje tarptautinėje schemoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001 trukmė vertinama nuo dalyvavimo schemoje ar sertifikato galiojimo pradžios arba sustabdymo panaikinimo dienos.

3. **Dalyvio kategorijos sumažinimas**

- 3.1. Pasibaigus prekybos kalendoriui, kuris sudaromas vadovaujantis Reglamentu ir skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje, nustatytam mėnesio trukmės pristatymo laikotarpiui, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų Operatorius įvertina dalyvio-pardavėjo per praėjusį mėnesio trukmės pristatymo laikotarpį biokuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitas, biokuro tiekimo grafikus ir kitus gautus duomenis.
- 3.2. 3.2. Pirmą kartą nustatius pažeidimą, dalyviui skiriamas įspėjimas 1 mėnesio terminui. Pakartojus tapatų pažeidimą įspėjimo galiojimo metu arba anksčiau pritaikytos poveikio priemonės taikymo metu, Operatorius mažina dalyvio kategoriją ir taiko atitinkamą kategorijos sumažinimo trukmę (1, 3, 6 arba 12 mėnesių), kuri priklauso nuo pažeidimų pobūdžio, rizikos ir pakartotinumą, jeigu dalyvis:
 - 3.2.1.pagal patvirtintas (įskaitant neužginčytas) kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitas, pristatė daugiau kaip 10 % transporto priemonių, kurioms buvo pritaikyta nuolaida už mažareikšmės paklaidos ribas viršijantį peleningumą (vnt);
 - 3.2.2.pagal patvirtintas (įskaitant neužginčytas) kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitas, pristatė daugiau kaip 10 % transporto priemonių, kurias pagal EPS ir (ar) Operatoriui pateiktus atsisakymo priimti biokurą aktus pirkėjas atsisakė priimti dėl neatitikimo biokuro pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytiems kokybiniais reikalavimams ar neleistinių priemaišų (akmenys, metalas, plastikas, žievė, jeigu ji nėra leidžiama pagal produkto techninę specifikaciją, ar kt.) (vnt.);
 - 3.2.3.pagal patvirtintas (įskaitant neužginčytas) kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitas, pristatė daugiau kaip 1 % transporto priemonių arba daugiau kaip 1 (vieną) transporto priemonę pagal tą patį sandorį, kurias pagal EPS ir (ar) Operatoriui pateiktus atsisakymo priimti biokurą aktus pirkėjas atsisakė priimti dėl panaudotų neleistinių žaliavų biokuro produkto gamyboje (dengta, lakuota, dažyta ar kitaip chemiškai apdorota mediena, mediena iš statybviečių, medžio ir plastiko kompozitai, nuotekų dumblas, žolinių augalų biomasė ar kt.) (vnt.).
- 3.3. Operatorius sumažina dalyviui-pardavėjui suteiktą kategoriją, jeigu:
 - 3.3.1.Dalyvis spalio 31 d. EPS nėra deklaravęs biokuro rezervo poreikio pagal Prekybos biokuro produktais sąlygas ir (ar) kokiose konkrečiose pardavėjo biokuro rezervo produktų prekybos aikštelėse yra faktiškai sandėliuojami ir saugomi biokuro rezervo produktai, jų faktinių kiekių, vietos koordinatės ir kokybės ir (ar) tvarumo sertifikatų pagal Prekybos biokuro rezervo produktais taisykles – kategorija sumažinama 3 mėn. Dalyviai, kurie nėra deklaravę duomenų spalio 31 d., pakartotinai tikrinami gruodžio 31 d. ir, nesant deklaruotų duomenų gruodžio 31 d., kategorija sumažinama 6 mėn.;
 - 3.3.2.Dalyvis pagal Prekybos biokuro rezervo produktais taisykles laiku nepradeda biokuro rezervo produktų tiekimo - kategorija sumažinama 12 mėn.;

- 3.3.3. Dalyviui, dėl kurio padarytų pažeidimų buvo panaudotos užtikrinimo priemonės Reglamente nustatyta tvarka - kategorija sumažinama 12 mėn.;
- 3.3.4. Gaunamas kontroliuojančios institucijos sprendimas, kad dalyvis užsiėmė ar bandė užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka - kategorija sumažinama 12 mėn.
- 3.4. Operatorius sumažina dalyviui-pirkėjui suteiktą kategoriją, jeigu:
- 3.4.1. Mėnesiui pasibaigus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų Operatorius įvertina praėjusį kalendorinį mėnesį pateiktus prašymus panaudoti dalyvio-pirkėjo pateiktas užtikrinimo priemones ir susijusius dokumentus. Nustačius, kad dalyvis-pirkėjas vėlavo atsiskaityti ilgiau nei 5 d. d. nuo sąskaitoje faktūroje nurodyto atsiskaitymo termino pabaigos – skiriamas įspėjimas 3 mėnesių terminui, o už įspėjimo metu ar anksčiau pritaikytos poveikio priemonės taikymo metu atliktą pakartotinį pažeidimą mažina jam suteiktą kategoriją ir ilgina šios taikomos poveikio priemonės taikymą atitinkamai 1, 3, 6 arba 12 mėn. terminui;
- 3.4.2. dėl padarytų pažeidimų buvo panaudotos užtikrinimo priemonės Reglamente nustatyta tvarka – kategorija sumažinama 12 mėn.;
- 3.4.3. gaunamas kontroliuojančios institucijos sprendimas, kad dalyvis-pirkėjas užsiėmė ar bandė užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka - kategorija sumažinama 12 mėn.
- 3.5. Dalyvis (pirkėjas arba pardavėjas) gali kreiptis į Operatorių dėl sumažintos kategorijos atstatymo, pateikdamas įrodymus ir (ar) duomenis, kad sandoriai, už kuriuos buvo pritaikyta poveikio priemonė, buvo neįvykdyti dėl pirkėjo kaltės. Operatorius šiuos įrodymus ir (ar) duomenis įvertina ir priima sprendimą per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos.
4. D kategorijos dalyviui-pardavėjui už pakartotinį tapatų pažeidimą pagal 3.1 ir 3.3 papunkčius atitinkamam terminui yra apribojama teisė sudaryti mėnesio trukmės sandorius.